龙马潭红星科维商城“9·23”一般火灾事故调查报告

“9·23”科维商城3栋一般火灾事故调查组

2024年11月

目　录

一、事故基本情况 2
（一）事故发生单位及相关单位概况 2
（二）服务项目相关情况 3
（三）涉事建筑及过火情况 4
（四）事故发生经过 5
（五）人员伤亡和直接经济损失情况 6
二、事故应急处置及评估情况 6
（一）事故信息报告及应急处置情况 6
（二）事故应急处置评估 6
三、事故原因分析 7
（一）直接原因分析 7
（二）其他可能因素排除 7
四、事故相关单位存在的主要问题 7
（一）事故相关单位 7
（二）属地街道和相关监管部门 8
五、有关责任人员和单位处理建议 9
（一）建议依法追究刑事责任人员 9
（二）事故涉及有关单位和人员的行政处罚建议 9
（三）建议给予党纪、政务处理的人员 10
（四）其他问题建议 10
六、事故防范及整改措施建议 11
（一）深刻吸取教训，全面压实安全生产责任 11
（二） 紧盯薄弱环节，深入推进动火动焊专项整治 11
（三） 强化宣传引导，全面开展安全警示教育 11
（四） 坚持举一反三，防范化解重大安全风险 12

龙马潭红星科维商城“9·23”一般火灾事故调查报告

2024年9月23日19时17分许，泸州市龙马潭区红星街道科维商城3栋二层发生火灾，过火面积约300平方米，未造成人员伤亡，直接经济损失***万元。

事故发生后，省委副书记、省长施小琳批示，要求科学扑救和核查，防止人员伤亡。副省长左永祥批示，要求科学处置，做好事故调查，按照“四不放过”要求处置。泸州市委副书记、市长余先河要求按小琳省长、永祥副省长批示要求办理，确保人员安全。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》《火灾事故调查规定》《四川省火灾事故调查处理实施办法》等相关法律法规规定，区政府成立了“9·23”科维商城3栋一般火灾事故调查组，邀请区检察院派员参加，区纪委监委机关同步开展事故追责问责工作。调查人员开展了事故现场勘验，询问了相关人员，收集了相关单位营业执照、资质、日常管理记录、培训记录等相关资料，形成了事故调查情况报告。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证等，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定

了事故性质以及相关责任，提出了对有关人员和单位的处理建议和事故防范措施。

经调查认定，龙马潭红星科维商城“9·23”一般火灾事故是一起因作业人员违规动火作业，相关单位安全管理缺失，属地街道和相关部门（单位）监管不到位而造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.泸州市春和环艺广告策划有限公司（以下简称泸州春和公司），事故广告牌拆除作业单位，统一社会信用代码：915***，类型：有限责任公司（自然人独资），注册资本：***万元人民币，法定代表人：段某志，住址：泸州市龙马潭区。经营范围：广告策划、设计等。无固定雇佣人员。

2.泸州龙腾天晟文化传媒有限公司（以下简称泸州龙腾天晟公司），事故广告牌拆除服务中选单位，统一社会信用代码915***，类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），注册资本***万人民币，法定代表人聂某，住址：中国（四川）自由贸易试验区川南临港片区，经营范围：广告设计、代理及广告制作等。公司共有员工19名，设置有综合部、工程部、市场拓展部、设计策划部、财务部等，颜某为兼职安全管理人员。

3.泸州富森美科维商业管理有限公司（以下简称泸州科维商业公司），事故商城物业管理单位，统一社会信用代码915***，

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），注册资本***万人民币，法定代表人胡某忠，住址：四川省泸州市龙马潭区，经营范围：市场服务和物业管理服务等。公司任命万某彬为安全、消防管理人员。

4.泸州市龙马潭区妮之花家居用品经营部（以下简称妮之花），着火成灾经营主体，统一社会信用代码：925***，类型：个体工商户，法定代表人曹某芳，住址：泸州市龙马潭区，经营范围：家居用品销售等。

（二）服务项目相关情况

2024 年 7 月 2 日，泸州市龙马潭区综合行政执法局与泸州龙腾天晟公司签订《2024 年龙马潭区户外广告及招牌拆除服务项目合同》，合同约定泸州龙腾天晟公司作为成交人，按合同要求对违规的、影响市容市貌的、存在严重安全隐患的户外广告和店招店牌拆除。

2024 年 7 月 12 日，泸州龙腾天晟公司与泸州春和公司签订《龙马潭区户外招牌及遮挡消防扑救面安全隐患拆除服务合同》，合同约定泸州春和公司按照甲方审核通过的设计方案及物料清单，负责相关安全隐患拆除物料及设施制作。

2024 年 7 月 12 日，泸州龙腾天晟公司与泸州市跨越广告有限公司签订《龙马潭区户外招牌拆除垃圾运输及处理服务合同》，合同约定泸州市跨越广告有限公司负责户外广告拆除垃圾运输

及处理等相关事宜。

2024 年 9 月 20 日，泸州科维商业公司与泸州春和公司签订《富森美家居科维商城户外广告拆除作业安全协议》，合同约定泸州春和公司应按照泸州科维商业公司规定的时间地点等要求进行作业。

（三）涉事建筑及过火情况

1.涉事建筑情况

涉事建筑位于泸州市龙马潭区南光路 1 号，为 4 层钢混结构，商业用房，地上 3 层，地下 1 层，建筑高度 23.8 米，长约 30 米、宽约 17 米，单层建筑面积为 513 平方米，总面积 5696.02 平方米。由科维房地产开发有限公司作为甲方建设，2003 年通过消防验收手续，现由泸州科维商业公司负责物业管理。3 号楼建筑内部设置室内消防栓符合规范要求，商铺配置灭火器材能够正常使用。

2.过火情况

起火地点为 3 号楼二层妮之花商铺内，商铺内东侧货架向西倾倒，东侧靠墙面形状保持完好，商铺中部、北部货物及桌椅等物品过火严重；西侧货物仅表面过火，床上用品等仍能观察到部分完好表面，打湿变黑；北侧内墙过火严重，墙边装饰花盆均严重烧毁，部分板结于地面，木质吊顶完全烧损掉落，木质货架及货物展示桌均严重烧损向下塌陷。东侧大门旁小窗窗框燃烧痕迹

上重下轻，西重东轻，窗上残余玻璃过火痕迹内重外轻。商铺西南侧安全出口封闭，东南角、东北角安全出口卷帘门落下锁闭。商铺内消防设备符合《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）相关规定。

（四）事故发生经过

2024 年 9 月 22 日 19 时许，泸州春和公司段某志带领临时雇佣的沈某发、周某全、周某文、邓某 4 人，会同泸州龙腾天晟公司租赁的曲臂式登高作业车操作人员伍某见，开始对泸州市龙马潭区红星街道科维商城的广告牌进行拆除作业。23 时许结束作业。

9 月 23 日 18 时 26 分，段某志和沈某发等 5 名作业人员到达科维商城 3 号楼北侧楼下，准备对该楼外墙“龙豪装饰”广告牌进行拆除。此时科维商城 3 号楼商铺均已停止营业，销售人员均已离店，店铺卷帘门均已落下上锁。

18 时 49 分，沈某发和周某全登上高处作业车作业平台，举升至三楼位置拆除广告布。

19 时 5 分，沈某发使用氧气丙烷气割炬对外墙上的“龙豪装饰”广告牌金属支架进行切割。

19 时 17 分，沈某发闻到较重烟味，并发现有黑烟从作业下方“妮之花”广告牌背面冒出。二人通过高处作业车到地面取用 3 桶水进行灭火，火势未得到控制，大量烟雾冒出，现场作业人员

撤离作业区域。段某志与科维商城工作人员前往2楼，使用消火栓和灭火器灭火。

19时19分，附近商铺店员胡某英发现起火后拨打119报警。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故未造成人员伤亡，直接经济损失288.279857万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息报告及应急处置情况

2024年9月23日19时19分，泸州市“119”消防救援指挥中心接警后，立即调派摇翔路消防救援站、江阳南路消防救援站、大件路特勤站、小市街道消防救援站等16台消防车和72名指战员前往处置。接到调派后，区消防救援大队立即向区政府报告，区政府通知了相关部门。

19时27分，第一批消防车和指战员到达现场开展处置，19时41分，消防救援支队全勤指挥部到达现场指导处置。

19时30分许，市政协副主席、市应急管理局局长李华桂现场指导，区政府主要领导、区委区政府有关领导组织区应急管理局、区综合行政执法局、区商务局、区公安分局、红星街道等单位赶赴现场，全力配合消防救援力量开展扑救，20时55分明火扑灭，未发生次生灾害。

（二）事故应急处置评估

事故发生后，相关部门第一时间赶到事故现场进行处置。事

故信息报送及时准确，应急响应及时、处置有序得当，未发生次生事故，各项工作有序开展。按照《生产安全事故报告和调查处理条例》相关规定，事故信息报送符合规定。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

作业人员沈某发违规动火作业，使用氧气丙烷气割炬对广告牌金属框架进行切割时，未采取安全防范措施，切割过程中产生的熔渣溅落，从妮之花商铺北侧外墙未关闭的窗户飞溅至商铺内，点燃商铺内塑料花卉等可燃物，引发火灾。

（二）其他可能因素排除

经调取火灾事故现场视频确认，排除人为纵火、电气火灾等起火因素。

四、事故相关单位存在的主要问题

（一）事故相关单位

1.泸州春和公司，违规动火作业[1]，作业前未对现场开展安全风险辨识，未制定安全防范措施，未对现场安全条件进行确认，未办理审批手续进行动火作业，未对作业人员进行安全技术交底和说明危险因素；安排未经安全生产教育和培训的人员进行动火

[1]《四川省安全生产条例》第三十九条第一款：生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电、危险装置设备试生产、有（受）限空间、有毒有害、建（构）筑物拆除，以及临近高压输电线路、输油（气）管道等危险作业，应当遵守下列规定：（一）对作业现场进行安全风险辨识；（二）制定安全防范措施；（三）执行内部审批程序并予以现场确认；（五）进行安全技术交底，向作业人员说明危险因素、作业安全要求和应急措施；

作业[2]；未制定安全管理制度、操作规程、应急预案，全员安全生产责任制、双重预防机制等。

2.泸州龙腾天晟公司，将广告牌和招牌的拆除作业发包给不具备安全生产条件的泸州春和公司[3]；未落实合同约定不得分包的要求，违约分包广告牌拆除作业；未按照合同约定对本次科维商城广告牌拆除作业进行安全风险评估，对作业人员进行安全培训和安全交底；未对本次动火作业的安全生产工作进行统一协调管理[4]；项目负责人未履行动火作业等职责；未建立健全相关安全管理制度。

3.泸州科维商业公司，封闭妮之花商铺西南侧安全出口；未落实公司制定的《动火动焊危险作业管理制度》，未对动火动焊作业采取的防范措施进行审查，未对动火动焊作业进行批准和现场监护。

（二）属地街道和相关监管部门

1.区综合执法局。作为户外广告及招牌拆除服务项目业主，监督龙腾天晟公司落实合同约定的不得分包的要求不到位；作为

[2]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款：生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

区属范围内城市户外广告等容貌管理的部门，履行行业安全生产监管职责不到位，对拆除户外广告动火动焊要求和责任压力传导不够，对该项服务的违规动火拆除户外广告牌的作业失察。

2.区商务局。作为商场市场的行业主管部门，未有效督促商场市场的管理单位落实公司消防管理制度，对动火作业采取规定的管理措施。

3.红星街道办事处。落实属地安全监管职责不到位，对辖区商场市场内动火动焊作业监督检查不力。

五、有关责任人员和单位处理建议

（一）建议依法追究刑事责任人员

1.段某志，泸州春和公司主要负责人，涉嫌重大事故责任罪，建议移送司法机关依法调查处理。

2.沈某发，热切割作业人员，涉嫌重大事故责任罪，建议移送司法机关依法调查处理。

（二）事故涉及有关单位和人员的行政处罚建议

1.泸州春和公司，违规动火作业，对事故发生负有直接管理责任，建议由区应急管理局依法给予行政处罚。

2.泸州龙腾天晟公司，未依法履行安全生产主体责任，对其存在的违法违规问题，建议由区综合行政执法局依法给予行政处罚。

3.泸州科维商业公司，未依法履行安全生产主体责任，对其

存在的违法违规问题，建议由区消防救援大队依法给予行政处罚。

4.聂某，泸州龙腾天晟公司法定代表人，未履行主要负责人职责，将广告牌和招牌的拆除作业发包给不具备安全生产条件的泸州春和公司[5]，未落实合同约定不得分包的要求[6]，违约分包广告牌拆除作业；未建立健全相关安全管理制度[7]，公司无动火作业管理制度。建议由区综合行政执法局依法调查处理。

5.万某彬，泸州科维商业公司安全、消防管理人员，未履行消防安全管理人员职责，建议由区消防救援大队依法调查处理。

（三）建议给予党纪、政务处理的人员

对事故调查过程中发现的属地街道、有关部门的公职人员及国有企业管理人员履职方面的问题等线索，移交区纪委监委机关依法依纪处理。

（四）其他问题建议

1.责令区综合行政执法局、区商务局向区政府作出深刻书面检查。

2.责令红星街道办事处向区政府作出深刻书面检查。

3.责令泸州龙腾天晟公司向区国有资产管理部门（区财政

[5]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款：生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人；

[6]《供应商须知》：本项目不接受合同分包。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；

局）作出深刻书面检查。

六、事故防范及整改措施建议

（一）深刻吸取教训，全面压实安全生产责任

深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要指示精神，全面贯彻落实党中央国务院、省委省政府、市委市政府决策部署，严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三管三必须”要求，全面压紧压实安全生产企业主体、行业监管、属地管理和综合监管“四方责任”，更好地统筹发展和安全。

（二）紧盯薄弱环节，深入推进动火动焊专项整治

全面排查摸底，对全区动火动焊作业人员、设备、场所、作业四个重点环节，“四类重点场所”进行全覆盖摸排，掌握风险底数，逐一建立台账。加强全区重点商业综合体、商场、建材市场、物流园区、养老机构、教培机构动火动焊作业管理。开展消防安全隐患大排查大整治，将常态化抓好隐患排查整治，确保问题隐患发现一个、整改一个、销号一个。绘制作战图，对酒企、学校、医院等重点消防场所绘制现状分布图、消防救援作战图，详细记录楼层结构、业态分布、消防通道、消防栓位置等内容。强化物资保障，在全区购置代储相关装备设备，在重点场所开展动火动焊作业时予以前置，进一步提升事故应急处置效率。

（三）强化宣传引导，全面开展安全警示教育

加强安全宣传，发动基层组织、物业管理、网格员、志愿者等力量，加强动火作业安全宣传引导，充分利用各类媒体、媒介公开曝光动火动焊违规行为和典型案例。开展约谈提醒，分批次开展消防重点场所和重点单位主要负责人集中约谈提醒。抓好警示教育，分行业、分领域组织消防重点单位管理人员到火灾事故现场开展警示教育。

（四）坚持举一反三，防范化解重大安全风险

结合安全生产治本攻坚三年行动、“强安2024”专项执法行动等专项行动，聚焦道路交通、建筑施工、危险化学品、城镇燃气、工贸、仓储物流、酒业等重点行业领域，大型商超、“九小场所”、医院、养老院、学校、在建工地、物流仓库等重点场所，加大安全监管力度，排查整治事故隐患，严格安全监管执法，严厉打击违规动火动焊作业等安全生产违法违规行为，严防各类生产安全事故发生。